

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 274/2533

นายมนตรี ตีรวชิวิน

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

นายมนตรี ตีรวชิวิน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนหมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 74) โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ตามหนังสือ ภ.ง.ด.12 ที่ 1037/1/24988 ภ.ง.ด. ที่ 1037/1/24989 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 242 ก/2531/1 ปี พ.ศ. 2527 เลขที่ 242 ข/2531/1 ปี พ.ศ. 2528 ให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าตามหนังสือที่ ภ.ค.80 ที่ 1037/3/07101 ภ.ค.80 ที่ 1037/3/07102 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 242 ก/2531/1 ปีพ.ศ. 2527 เลขที่ 242 ข/2531/1 ปี พ.ศ. 2528 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71)

คำสั่งศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

คำสั่งศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติ
อย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>